

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6248

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – מבחנים לקביעת דרגת נכות לפגועי ראש), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 10 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]¹, בסעיף 10, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) שר הביטחון, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יתקין עד יום י"ד בשבט התשפ"ו (1 בפברואר 2026) מבחנים וכללים כאמור בסעיף קטן (ב) לעניין תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים, בהתאם לחוות דעת רפואיות מעודכנות."

דברי הסבר

מתחילת מלחמת חרבות ברזל נוספו פצועי צה"ל רבים המתמודדים עם פגיעת ראש – ביניהם כ-108 פצועים המתמודדים עם פגיעת ראש קשה, ועוד כ-50 פצועים המתמודדים עם פגיעת ראש בינונית. לעיתים, פגיעת ראש היא חלק מפציעה מורכבת יותר, שעשויה לכלול לקויות פיזיות, נוירולוגיות, קוגניטיביות ונפשיות.

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל–1969 (להלן – התקנות), מגדירות את סוגי הנכות וקובעות את דרגות הנכות בהתאמה. אולם, תקנות אלה מיושנות ולא מתייחסות לכלל הפגיעות והלקויות מהן סובלים פצועי צה"ל אשר מתמודדים עם פציעות ראש בעקבות מלחמת חרבות ברזל. נוסף על כך, לעיתים גם דרגות הנכות שנקבעו לצד התסמונות המוחיות וההפרעות בעצבים הקרניאליים, אינן משקפות את מידת הפגיעה והצרכים של המתמודדים עמן, ובחלק מהמקרים אף נקבעות בשל דרגות נכות זמניות.

לפיכך, מוצע להסמיק את שר הביטחון להתקין, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, מבחנים וכללים לעניין הגדרות סוג הנכות ודרגות הנכות המתאימות לפגיעות מסוג תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים, בהתאם לחוות דעת רפואיות מעודכנות. מוצע לקבוע כי השר יתקין מבחנים וכללים כאמור עד יום י"ד בשבט התשפ"ו (1 בפברואר 2026).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 267.

